

퇴직공제사업 업무처리 매뉴얼

2026. 1.

고객사업본부

공제사업부 / 전자카드사업부

제1장 퇴직공제사업 업무처리 개요

1. 목적

□ 퇴직공제 당연가입 대상공사의 파악 및 공사(임의가입공사 포함)의 착공부터 준공, 정산에 이르기까지 공사단계별 퇴직공제사업 업무의 본회 및 지사의 역할과 관리·운영체계를 수립하여 효율적인 퇴직공제 제도이행을 추진하고자 함

2. 근거

□ 본 업무처리 매뉴얼은 건설근로자 법(영, 시행규칙) 및 퇴직공제사업장 관리 업무처리 요령 등에 근거하여 기존 7개의 내규(요령 및 매뉴얼 등)를 통합하여 만들었으며, 본 문서에서 정하지 않은 내용은 기존 문서 등에 따름

- 1. 퇴직공제 이행지도 업무처리 요령(2023.01.02.)
- 2. 퇴직공제 이행 출장지도 요령(2023.01.02.)
- 3. 피공제자 퇴직공제 근로일수 직접 신고 업무처리 요령(2023.01.02.)
- 4. 퇴직공제 당연가입 대상공사 조사 관리 매뉴얼(2021.08.30.)
- 5. 도급인 공제부금 납부특례 업무처리요령(2020.05.27.)
- 6. 공제부금 정정(반환·이전·대납) 업무처리방법(2022.12.27.)

○ 7. 전자카드 적용사업장 관리·운영 매뉴얼(2025.04.09.)

○ 시행일 : 2026. 1. 5.

○ 사용시스템 : 공제회 통합민원시스템(건설e음) 및 사업관리시스템, 통계사이트 :

DW(data warehouse / oap.cw.or.kr)

□ 기존 유지 내규 : 외부고객(단말기 업체, 대행기관 등)을 대상으로 하거나 법적조치 등 개별 담당자의 업무와 관련된 8개 내규는 기존 유지

○ 1. 건설근로자 전자카드 단말기 지정제도 운영지침(2023.11.) : 단말기 지정제도 운영을 위한 총칙

○ 2. 건설근로자 전자카드 단말기 지정 세부기준(2023.11.) : 단말기 제조에 필요한 기준 및 요구사항(단말기 제조업체 대상)

○ 3. 건설근로자 전자카드 단말기 지정제도 가이드북(2024.07.) : 전자카드 단말기 지정제도 관련 안내자료

○ 4. 퇴직공제 업무대행 서비스 운영기준(2024.08.) : 업무대행 기관 대상 서비스 기준

○ 5. 건설근로자 전자카드 지정단말기 설치·운영 가이드라인(2025.04.) : 전자카드 적용현장 대상 단말기 설치·운영 가이드안내

○ 6. 퇴직공제 업무대행기관을 위한 퇴직공제 업무대행 서비스 매뉴얼(2024.08.) : 업무대행 기관 대상 서비스 매뉴얼

○ 7. 미납사업장 업무처리 매뉴얼(2019.06) : 미납사업자의 강제집행 등 법적조치

○ 8. 전자소송 업무처리 설명서(2019.06) : 법적조치 관련 전자소송 사용방법

3. 관련 법령

□ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 : 제10조(퇴직공제의 가입), 제10조의4(퇴직공제 관계의 신고), 제13조(피공제자의 근로일수 신고 및 공제부금의 납부)

□ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행령 : 제6조(퇴직공제의 당연 가입 대상), 제9조(공제부금납부확인서의 제출), 제10조의2(퇴직공제 가입에 드는 금액), 제11조(피공제자가 될 수 없는 자의 범위), 제12조(공제부금)

□ 건설근로자의 고용개선 등에 관한 법률 시행규칙 : 제10조(퇴직공제 가입신청서 기재사항의 변경), 제11조(퇴직공제 관계의 성립신고), 제12조(퇴직공제 관계 성립신고서 기재사항의 변경), 제14조(피공제자가 될 수 없는 자)

□ 건설산업기본법 : 제22조(건설공사에 관한 도급계약의 원칙), 제87조(건설근로자 퇴직공제제도의 시행)

□ 기타 : 건설산업기본법 시행령, 국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 및 시행령, 고용보험 및 산업재해보상보험의 보험료징수 등에 관한 법률 등

4. 퇴직공제사업 주요업무흐름

- 공사 진행 흐름 : 입찰공고 및 도급계약 체결 → 공사착공 → 공사진행 → 공사준공(정산)
 - 입찰공고 및 도급계약 체결 단계 : 대상공사 조사·관리(파악) → 성립신고 안내(전자카드 적용) [제2장 퇴직공제 가입]
 - 공사착공 단계 : 퇴직공제 성립신고(임의가입신청), 단말기 설치계획 확인(모바일구역 등) [제2장 퇴직공제 가입, 제3장 공사현장 관리]
 - 공사진행 단계 : 근로내역 신고, 신고내역 납부, 공사현장 관리, 이행실태 점검 [제3장 공사현장 관리, 제4장 이행실태 점검]
 - 공사준공 단계 : 공사준공처리, 단말기 비용 정산 [제5장 준공공사 관리]

※ 모든 민원응대(통화내역, 문서 등) 기록은 내부시스템을 통해 기록 필요

5. 민원서류 종류 및 처리

- 건설사업주가 퇴직공제 업무와 관련하여 제출하는 서류 : 퇴직공제 관계 성립신고서, 하수급인 사업주인정 승인신청서 등
 - 도급인(발주기관 포함)이 퇴직공제 업무와 관련하여 제출하는 서류 : 도급인 공제부금 납부 의무 발생 원인 사실 통보서 등
 - 민원 접수방법
 - (온라인) 공제가입사업주 또는 도급인(발주기관 포함)이 통합민원시스템(건설e음)에 회원 가입 후, 신청내용 입력 및 구비서류 등록
 - (방문, 팩스, 우편, 이메일 등) 민원종류별 신청서식 및 구비서류 적정여부 확인 후, 시스템에 신청내용 입력 및 구비서류 등록
 - 민원 보완
 - 미비서류에 대해서는 접수일로부터 10일 이내 보완 요청(유선, 문서 등)
 - 보완서류 회신 시 시스템 내 기안 및 처리, 보완 완료일로부터 처리일 기산
- ※ 서류보완이 필요한 경우 이와 관련한 회신 요청기간은 처리기간에 불산입
- 민원서류 반려
 - 기한 내 서류 보완이 안 된 경우 반려 처리

제2장 퇴직공제 가입

6. 퇴직공제 가입 업무처리 절차

- 시기 : 매일, 매주, 수시 및 반기
- 주요 업무흐름 : [1단계] 입찰공고·도급계약정보 수집(매일) → [2단계] 입찰공고·도급계약정보 검토(매일/매주) → [3단계] 대상공사 등록(매일) → [4단계] 대상여부 모니터링(수시/반

기)

7. 입찰공고 및 도급계약정보 수집

□ 근거 : 입찰방법에 의하여 경쟁에 부치고자 할 때 전자조달시스템을 이용하여 공고하여야 한다(국가계약법 시행령 제33조)

□ 입찰공고 정보 수집

- (수집대상) 전자적인 방법을 통해 '공사'로 게시되는 입찰공고
- (수집주기) 매일
- (수집매체) 국가 종합전자조달시스템 나라장터(www.g2b.go.kr), 국방 전자조달시스템 D2B(www.d2b.go.kr)
- (수집방법) Open API 수집
- (수집정보) 입찰공고번호, 입찰공고차수, 공고종류, 입찰공고명, 수요기관, 추정가격, 관급자재금액, 입찰 공고일시, 입찰 개시일시, 입찰 마감일시, 개찰일시, 공사업법(근거법령), 입찰공고URL 등
- (저장매체) 사업관리시스템 내 각 페이지
 - (대상공고) 조회경로 : 가입대상 관리 → 가입대상공사 관리 → 입찰정보 조회
 - (비대상 공고) 조회경로 : 대외기관 관리 → 공사정보 연계 → 조달청, 국방조달(입찰)
 - (삭제된 공고) 조회경로 : 가입대상관리 → 가입대상공사 관리 → 입찰정보 조회(삭제 입찰정보)

□ 관련 법령

- 건설사업주는 공공공사 1억원 이상, 민간공사 50억원 이상(200호 이상의 공동주택·오피스텔 포함)의 건설공사를 하는 경우 퇴직공제제도에 의무적으로 가입하여야 함
- (정부 및 중앙공공기관) 계약담당공무원은 계약 관련 정보를 전자조달시스템에 공개하여야 함(국가계약법 시행령 제92조의2제1항)
- (지방자치단체 및 지방공공기관) 행정안전부장관이 지정·고시하는 정보처리장치를 통해 입찰 및 계약 사무를 전자적으로 처리
- (민간기관) 도급금액 1억원 이상 건설공사의 건설사업자는 건설공사대장의 기재사항을 KISCON을 이용하여 30일 이내에 통보

□ 도급계약정보 수집 내용

- (수집대상) '공사'로 발주된 모든 도급계약정보
- (수집주기) 매일
- (수집매체) G2B(공공공사, 매일), D2B(국방공사, 매일), LH(공공공사, 매일), KISCON(민간공사, 매일)
- (수집방법) Open API 수집, 기관 간 연계, 수기 파악(10개 자체조달시스템 운영기관)

- 자체 조달시스템 운영기관 : 한국전력공사(매일), 한국도로공사(매주), 한국가스공사(매주), 한국수력원자력(매주), 한국철도공사(매일), 국가철도공단(매주), 인천국제공항공사(매주), 한국수자원공사(매주), 한국지역난방공사(매주), 한국석유공사(매주)

8. 수집정보 검토

- ☐ (검토대상) API 또는 기관 간 연계 등으로 수집된 입찰공고 및 도급계약정보
- ☐ (검토주기) 매일
- ☐ (검토방법) 자동(시스템 내 산식을 통한 자동 검토), 수기(자동 검증 불가 시 담당자 수기 검토)
- ☐ (검토사항) 공사예정금액(계약금액), 입찰공고일(계약일), 발주기관 등
 - (수요기관 검토) 공공 혹은 민간 여부 검토. 확인처 : 알리오(중앙 공공기관), 클린아이(지방 공공기관), 전자공시시스템(민자유치), 학교알리미(초·중·고교), 대학알리미(대학교)
 - (당연가입 금액 검토) 공사예정금액 기준으로 검토. 공공 1억원 이상(2020.5.27~ 현재), 민간 50억원 이상(2020.5.27~ 현재)
 - (부금일액 검토) 최초 입찰공고일 또는 도급계약일 기준. 6,500원(2020.5.27~), 5,000원(2018.1.1~2020.5.26), 4,200원(2012.4.1~2017.12.31), 4,100원(2008.1.1~2012.3.31) 등
 - (사업자 검토) 건설산업기본법 제87조에 따른 건설공사와 건설근로자법 시행령으로 정하는 건설공사를 하는 사업주 여부를 검토
 - (공사면허 검토) 건설산업기본법, 전기공사업법, 정보통신공사업법, 소방시설공사업법, 국가유산수리업법에 따른 면허를 소지한 사업주만 퇴직공제 당연가입 및 임의 가입 가능

9. 당연가입공사 성립신고 독려

- ☐ (대상) 신규 당연가입 파악공사(도급계약 체결이 확인된 사업장)
- ☐ (시기) 수시
- ☐ (방법) 문서, 유선 등
- ☐ (내용) 착공일로부터 14일 이내 퇴직공제 관계 성립신고, 전자카드 적용여부 확인 및 의무 사항 안내, 전자카드 단말기 설치계획서 제출 또는 예외여부 확인
- ☐ (대상) 성립신고예정일 경과 공사 중 성립미신고 사업장
- ☐ (내용) 특정한 사유 없이 성립미신고 시 과태료 부과 및 직권성립 예정 등의 안내
- ☐ (대상) 성립신고 안내·촉구 문서 발송 후에도 성립신고가 지연되는 사업장의 발주기관
- ☐ (내용) 발주기관에게 해당 사업주가 퇴직공제관계 성립신고를 할 수 있도록 이행지도 요청
- ☐ (대상) 당연가입대상공사로 전산 등록되었으나 당연가입대상이 아닌 것으로 확인된 공사

- (지사) 시스템을 통해 지사장 결재 후 비대상 처리 요청
- (본회) 해당공사의 비대상 여부를 최종 확인 후 승인 처리
- (과태료 부과 요청) 성립신고 촉구 이후에도 미가입 시, 매월 5일 이내에 관할 노동관서 지정 후 지사장 1차 결재 상신, 본회에서 고용노동부 전송(매월 20일 경)
- (직권 성립 조치) 과태료 부과 요청 공사 중 미가입 사업장에 대해 직권 성립 조치 예고문 발송, 구비서류 확보 후 직권 성립 처리

10. 원수급인 퇴직공제 성립신고

- (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- (확인서류) 건설근로자법 시행규칙 제11조 확인
 - 건설근로자 퇴직공제 관계 성립신고서 1부
 - 도급계약서(발주자 직접 시공 시 사업계획승인서 또는 건축허가서) 사본 1부
 - 도급금액 산출명세서 중 퇴직공제 가입비용이 명시된 부분의 사본 1부
 - (필요시) 착공신고서 또는 착공신고필증
- (성립신고서 처리) 입찰정보와 계약정보 매칭 여부를 확인하고 기안 처리. 공사정보 착오 입력, 가입형태 변경 등 필요시 수정 후 기안
- 건설근로자법 시행령 제12조의2제1항 및 부칙에 따른 전자카드제 의무적용 대상 공사 확인
 - 기준 : 입찰공고일이 2024.1.1 이후인 공사는 퇴직공제 당연가입 대상 건설공사 전체가 전자카드 의무적용 대상
 - 2020.11.27~2022.6.30 : 공공 100억원 이상, 민간 300억원 이상
 - 2022.7.1~2023.12.31 : 공공 50억원 이상, 민간 100억원 이상
- (공사예정금액 3억 원 이상) 전자카드 의무적용 사업장은 성립신고 시 단말기 설치계획서 입력 필수
- (공사예정금액 3억 원 미만) 단말기 설치 또는 설치예외신청서 입력, 미설치 시 모바일구역 설정

11. 하수급인 사업주 인정 승인

- (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- (확인서류) 하수급인 사업주 인정 승인 신청서 1부, 하도급계약서 사본 1부, 하도급금액 산출명세서 사본 1부, 하도급계약서 중 공제부금 납부에 관한 사항이 명시된 부분
- 승인요건 : 하도급 공사금액 10억원 이상, 퇴직공제부금비 적정 반영(직접노무비의 2.3%), 원하수급인 간 공제부금 납부 사항 명시, 하도급 계약서상 공사종료일 이전 신청

12. 임의가입 퇴직공제 가입신청

- ☐ (처리시기) 민원 접수 후 7일 이내
- ☐ (확인서류) 퇴직공제 가입신청서 1부, 도급계약서(또는 하도급계약서) 사본 1부, 금액 산출명세서 사본 1부
- ☐ (유의사항) 공제가입사업주가 소요비용을 부담할 수 있으며, 가입 이후 당연가입공사와 동일하게 이행해야 함을 안내

제3장 공사현장 관리

13. 전자카드 단말기 설치여부 확인

- ☐ (대상사업장) 단말기 설치대상 사업장 중, 단말기 설치 계획일을 7일 이상 경과한 사업장
- ☐ (관리주기) 매월 2회 이상
- ☐ (독려방법) 문서, 유선 등
- ☐ (독려내용) 단말기 설치의무 및 미설치 시 과태료 부과예정 안내

14. 근로일수 신고

- ☐ 신고기간 내 근로내역 신고 관리(당월)
 - (대상) 전월 전자카드 사용일수가 있는 사업장
 - (매월 15일 이전) 15일까지 전월 사용일수에 상응하는 근로일수 신고·납부 안내
 - (매월 15일 이후) 근로내역 신고기간 경과 안내 및 신고 촉구
- ☐ 신고기간 경과 근로내역 신고 관리(전월 이전)
 - (대상) 전자카드 사용일수가 있음에도 해당 신고년월에 미신고한 사업장
 - 지속적(2개월 연속) 미신고 사업장에 대해 발주기관 행정지도 요청 및 과태료 부과 예정 안내
- ☐ (대상) 전월 근로내역 신고 사업장 중 전자카드 사용내역이 없거나 비대상 처리 후 수기 신고 사업장
- ☐ (내용) 전자카드 사용 촉진, 전자카드 사용 기반 근로내역 신고 안내, 지속적(3개월 연속) 미사용 시 전자카드 집중관리 대상으로 분류
- ☐ (신규사업장) 매월 10일 이전 : 15일까지 근로일수 신고·납부 안내
- ☐ (미신고 사업장) 매월 15일 이후 신고 촉구, 지속적 미신고 시 과태료 부과 예정 안내

15. 근로내역 축소신고 및 근로일수 직접신고

- ☐ (대상) 퇴직공제 가입사업장에서 일한 피공제자의 근로내역 축소신고 민원
- ☐ (제출서류) 퇴직공제 근로내역 축소신고 민원신청서 1부, 근로일수 증빙서류(고용보험 근로내역서, 건설근로자 경력증명서, 급여명세서 등) 중 1부
- ☐ (처리절차) 민원접수 → 축소신고 여부 확인 → 소급이행 요청(30일 이내 원칙) → 처리결

과 입력 → 결과통보

□ 사업주가 피공제자의 근로일수를 신고하지 않거나 잘못 신고한 경우, 피공제자가 공제회에 직접 신고 가능(건설근로자법 제13조제3항)

□ 업무처리 절차 : [1단계] 신고서 제출 및 접수·검토 → [2단계] 사실관계 확인 → [3단계] 회신결과 검토 및 근로일수 직접 입력 → [4단계] 결과 통지

□ 총 처리기간 : 접수일로부터 30일

○ (서류 보완) 요청일로부터 10일(처리기간 불산입)

○ (사실관계 확인) 요청일로부터 14일(처리기간 산입)

○ (통지) 사실관계 확인 완료일로부터 3일(처리기간 산입)

16. 공제부금 납부

□ (대상) 근로일수 신고 후 공제부금 미납 사업장, 납부특례 사유에 따른 도급인

□ (내용) 미납 공제부금 안내 및 해소 촉구, 지속 미납 시 과태료 부과 예정 안내, 회생·파산 등 납부 불가 시 도급인 납부특례 안내

□ 공제가입사업주에게 건설근로자법 제13조의2에서 규정한 사유가 발생한 경우 도급인이 사업주를 대신하여 공제부금을 직접 납부

□ 납부특례 사유 : 도급인과 사업주의 서면합의, 사업주의 회생절차 개시결정, 파산선고, 공동관리절차 개시 의결, 도급인의 퇴직공제 가입비용 미지급, 기타 고용노동부장관 인정 사유

□ 업무처리 절차 : [1단계] 납부의무 발생 원인 사실 통보 → [2단계] 사실관계 확인(필요 시) → [3단계] 납부의무 발생 사실 통지 → [4단계] 도급인 공제부금 납부

□ 총 처리기간 : 접수일로부터 14일

17. 공제부금 정정

□ 처리절차 : 반환 안내(본회·지사) → 반환 신청(도급인 등) → 접수처리(지사) → 반환 요청 및 반환(본회) → 결과통보(지사)

□ 주요 반환 가능 사례 : 단순 착오 납부, 근로내역 정정 신고로 인한 과납금액 등

□ 신청 불가 사례 : 미납금액이 반환요청금액을 초과하는 경우(미납액 해소 이후 반환 신청 가능)

□ 처리절차 : 이전안내 → 이전신청 → 접수처리(본회) → 이전처리(본회) → 결과통보(본회)

□ 근로내역 삭감신고로 발생한 과납금액은 부금이전 불가, 반환처리만 가능

□ 처리절차 : 미납 해소 안내(지사) → 대납신청(사업주) → 접수처리(본회) → 대납처리(본회) → 결과통보(본회)

□ 대납 신청 사업주는 본인 현장의 납부 전용계좌로 대납할 금액을 먼저 납부 후 신청서를 제출

18. 전자카드 적용 사업장 관리

- ☐ (사용 및 발급인원 관리) 전월 퇴직공제 신고인원 대비 전자카드 사용 및 발급인원 비율이 80% 미만인 사업장 대상, 매월 1회 관리
- ☐ (사용일수 관리) 전자카드 사용일수보다 근로내역 신고를 상당히 적게 하거나 고의 누락 의심 사업장 대상, 매월 1회 관리
- ☐ (운영관리) 단말기 설치, 통신상태, 운용상태를 매월 1회 이상 확인
- ☐ (단말기 고장 시 조치) 사용 불가 확인 후 일괄등록 차단 해제, A/S 신청 후 누락 근로일수 신고 요청

19. 공제부금액 원가 미반영공사 관리

- ☐ 원가미반영 확인 사업장 및 발주기관에 원가계산서에 공제부금을 반영하여 이행할 수 있도록 협조 요청

20. 사업장 정보변경 처리

- ☐ (확인서류) 기재사항 변경신고서(변경신청서) 1부, 해당 변경사항 증명 자료 각 1부
- ☐ 공사금액 변경 시 공제부금 변경내역 확인

21. 근로자 정보 수정 및 업데이트

- ☐ 사업관리시스템에서 근로자 성명, 주민등록번호, 외국인등록번호 등 정보 수정 가능
- ☐ 정정내용별 구비서류 : 개명(주민등록초본 또는 신분증), 주민등록번호(주민등록초본), 귀화(귀화허가 통지서, 신분증 또는 주민등록초본), 외국인등록번호(외국인등록 사실증명)
- ☐ (금융거래 제한자) 보이스피싱 등 사기이용계좌 명의인에게 임의의 전자카드 번호를 부여하고 지문인증을 통해 근로내역 기록
- ☐ (불법체류 외국인) 실명번호 부여 시 임의의 전자카드 번호를 부여하고 지문을 통해 근로내역 기록
- ☐ (단말기설치 예외사업장 미발급자) 모바일앱 임시사용 신청 시 임시 전자카드 번호 부여
- ☐ 중복출근 제한 : 출근 태그 후 퇴근 태그 없이 타 현장 태그 시 이용 제한
- ☐ 사용카드 지정 : 2장 이상 보유 시 1개의 사용카드 지정
- ☐ 해지카드 사용불가, GPS 위치조작앱 차단, 모바일(GPS) 이용범위 축소

22. 임금직접지급제 개요

- ☐ (목적) 전자카드 출·퇴근 정보를 바탕으로 임금대장을 대금지급시스템과 연계하여 건설업 전반의 임금체불 사전 예방
- ☐ 연계 절차 : 성립신고 → 현장코드 조화·등록 → 근로내역 집계(신고) → 임금대장 작성·송부 → 대금청구서 작성 및 노무비 지급 → 임금명세서 교부

23. 퇴직공제 미이행에 따른 과태료 부과 요청

- ☐ (퇴직공제 미가입) 착공일로부터 14일 경과 후 미가입 사업주, 실제 착공일로부터 14일 경과 및 성립촉구 익월 5일 이내
- ☐ (원가미반영) 원가계산서에 공제부금을 미반영한 사업장 및 발주기관, 사안 발생 시
- ☐ (미신고) 근로자 투입에도 근로일수 미신고 사업장, 사안 발생 시
- ☐ (미납부 사업장) 근로일수 신고 후 미납 사업장(납부특례 대상 제외), 신고연월 + 2개월 내 납부 독려 후 익월 5일 이내
- ☐ (미납부 도급인) 납부의무 발생 통보 후 미납 도급인, 사안 발생 시
- ☐ 퇴직공제 관계 성립 미신고 : 1차 300만원, 2차 400만원, 3차 이상 500만원
- ☐ 피공제자의 근로일수 매월 미신고 : 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 300만원
- ☐ 공제부금 미납부 : 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 300만원
- ☐ 전자카드 미발급 : 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 300만원
- ☐ 도급인 공제부금 미납부 : 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 300만원
- ☐ 원가미반영(발주자/수급인) : 1차 100만원, 2차 200만원, 3차 이상 300만원

24. 이행등급 관리

- ☐ 공제가입 사업장은 퇴직공제 이행정도에 따라 1등급(우수)~5등급(부진)으로 구분 관리
- ☐ 이행등급이 낮은 사업장이 해소될 수 있도록 체계적으로 관리

25. 전담책임제

- ☐ 관할 지사의 지역별로 담당자를 지정하여 일정 규모 이상 사업장의 관리를 전담
- ☐ 인력투입 현황 관리 : 시공 중인 전담책임제 사업장 대상, 공사일보 내용 확인 후 승인, 미입력 현장에 대해 입력촉구

제4장 이행실태 점검(출장지도)

26. 대상공사(사업주) 선정

- ☐ 이행이 부진한 공사 현장(현장특성별·업체 경영상태 등을 고려하여 지사 자율적 선정)
 - 단말기 설치촉구에도 개선되지 않는 현장
 - 전자카드 태그내역이 있음에도 근로내역 신고가 전무하거나 미신고 하수급이 다수 발생한 사업장
 - 퇴직공제 비대상 근로자가 전체 태그인원의 10%를 초과하는 사업장
 - 퇴직공제 신고일수 대비 전자카드 사용일수 비율이 80% 미만인 사업장
 - 전자카드 태그내역 없이 근로내역을 신고하는 사업장 등
- ☐ 퇴직공제 당연가입 대상인데 가입하지 않은 공사의 원도급 본사

- ☐ 전자카드 적용 공사 초기 현장(방문관리)
- ☐ 매월 다음 달 출장점검계획을 수립하여 10일까지 내부결재 시행
- ☐ 출장 점검일 기준 3일 이전에 문서 통보를 원칙으로 하되, 긴급 시 유선 통보 가능

27. 출장점검 준비

- ☐ 출장점검은 2인 1조를 원칙으로 하되, 업무 여건에 따라 변경 가능
- ☐ 출장자료 : 퇴직공제 이행실태 점검표, 공제가입자별 이행현황, 부금납부 및 신고현황, 전자카드 관련 현황자료 등

28. 점검사항

- ☐ 공사금액, 공사계약기간, 공제부금액 변경사항, 공정률 및 공사 진행사항 확인
- ☐ (대상기간) 착공일로부터 출장일 전전월말까지를 원칙
- ☐ (대상 근로자) 건설근로자법 제11조의 요건을 충족하는 건설근로자(국적, 불법취업 여부 무관, 간접노무비 지급대상자 포함)
- ☐ 퇴직공제 적용 근로일수 = 총 출력인원 - 적용제외 근로일수
 - (1단계) 퇴직공제 적용제외 근로자 확정 : 상용근로자, 1년 이상 기간을 정하여 고용된 근로자 등
 - (2단계) 적용제외 근로자의 총 근로일수 누계 산정
 - (3단계) 총 출력연인원에서 적용제외 근로일수를 제외하여 적용 근로일수 산정

29. 점검결과 통보

- ☐ (전산입력) 복귀 후 업무일 기준 3일 이내 점검표 등록
- ☐ (통보방법) 출장 점검 후 7일 이내 퇴직공제 이행실태 점검결과 통보서 문서 발송

30. 사후관리

- ☐ (1단계) 출장 점검 후 2개월 이내 미조치 사업장에 대해 문서·유선 이행 독려
- ☐ (2단계) 이행이 현저히 부진한 경우 주무부처 합동점검 또는 재조사 실시
- ☐ (3단계) 신고된 일수에 대한 미납부 시 과태료 부과 요청
- ☐ 이의신청은 출장일 익익월 이내 공문으로 접수, 이의신청일 익월 이내 소정양식으로 결재 확정
- ☐ 이의신청 반영 시 7일 이내 정정된 출장 점검결과 재통보

제5장 준공공사 관리

31. 준공예정 공사 안내

- ☐ (대상) 공사종료일이 3개월 이내인 사업장

- ☐ (시기) 매월 15일 이내
- ☐ (내용) 퇴직공제 이행현황, 준공예정일, 공기 연장 시 조치 방법, 누락일수 확인 후 소급신고·납부 요청, 승인 하수급인 미이행사항 안내 등

32. 공사 준공 처리

- ☐ (대상) 공사 준공이 확인된 사업장
- ☐ (시기) 공사 준공일 ~ 익익월 내 처리
- ☐ (방법) 온라인 또는 유선·방문·팩스·우편·이메일로 준공일 확인 후 승인처리
- ☐ (유의사항) 공제부금 미납 또는 과납 사업장은 준공처리 전 불일치 해소 안내

33. 단말기 소요비용 정산

- ☐ (구매계약) 단말기 구매비용(잔존가치율 적용) 및 운영비용. 내용연수 4년, 잔존가치율 : 1년 미만 75%, 1년 60%, 2년 30%, 3년 10%, 4년 0%
- ☐ (임대계약) 단말기 임대비용 및 운영비용
- ☐ (정산방법) 공제부금납부 확인서(전자카드 단말기 설치·운영비용 확인서 포함) 제출

34. 임의가입공사 탈퇴 처리

- ☐ (대상) 피공제자의 3/4 이상의 동의를 받은 경우, 파산선고·회생절차개시·고용노동부장관 승인을 받은 경우
- ☐ (처리절차) 민원접수(탈퇴 사유서, 동의서 등) → 이행실태 점검 → 탈퇴처리 조치(지사장 결재 후 준공처리)
- ☐ (후속조치) 건설근로자법 제19조 2항에 따라 퇴직공제 탈퇴 사실을 게시해야 함을 안내

제6장 기타업무

35. 회원가입 및 통합

- ☐ 회원유형 중 사업주 선택하여 회원가입 진행 후 로그인
- ☐ (대상) 기존 공제회 시스템 이용 고객
- ☐ (시기) 최초 로그인 시 회원통합 진행 필요(1회 통합 시 추가 작업 불필요)
- ☐ (절차) 건설e음 로그인 → 통합 안내 팝업 확인 → 약관동의 → 정보입력

36. 발급 의무 및 방법

- ☐ 사업주는 공제회가 지정한 기관을 통해 건설근로자(피공제자)에게 전자카드를 발급해야 하며, 건설근로자는 단말기에 전자카드를 태그하여 출퇴근 내역을 기록해야 함
- ☐ 전자카드는 하나은행과 우체국에서 발급, 창구방문(즉시발급) 또는 비대면(모바일) 채널을 통해 신청 가능

- (방문 발급) 하나은행 또는 우체국 창구 방문. 내국인 : 신분증, 기초안전보건교육이수증.
외국인 : 외국인등록증, 여권, 기초안전보건교육이수증
- (비대면 발급) 본인 명의 스마트폰으로 QR코드 인식하여 신청(수령까지 최대 5일 소요)
- 전자카드 미발급 시 최대 300만원 과태료 부과 대상

37. 전자카드 미발급자 관리

- 카드발급기간(30일) 동안 지문 또는 모바일 앱을 사용하고, 기간 내 반드시 발급받도록 교육 및 안내
- 의무발급 대상자 : 해당현장 근로계약기간이 1년 미만인 근로자(피공제자)

38. 지정제도 개요

- 전자카드제 의무 적용 현장 사업주가 설치해야할 단말기에 대한 지정기준 및 업무처리요령
- 지정시험 대행기관 : 한국기계전자시험연구원(KTC)
- 운영 프로세스 : 단말기 사전심사(최대 45일) → 지정시험 진행 및 단말기 지정(최대 25일) → 단말기 설치 및 비용정산(착공~준공)

39. 업무대행 서비스 개요

- 퇴직공제 가입사업주의 행정처리 부담을 덜어주고 전자카드 사용 촉진 등을 위해 업무대행기관이 사업주의 위임을 받아 퇴직공제 업무를 대행하는 서비스
- (지정대상) 노무법인, 회계법인, 세무법인, 행정사, 기타 4대 보험사무대행기관으로 지정 받은 자
- (대행범위) 퇴직공제 성립신고, 단말기 설치, 근로내역 확정 및 신고 등 전체
- (서비스 절차) 업무대행기관 지정 신청 → 지정 승인 → 업무대행 위임장 제출 → 위임신청 승낙 → 업무대행 위임신청서 제출 → 업무대행 승인 통지

40. 법적조치 개요 및 절차

- 공제부금을 납부할 의무를 가진 사업주의 미납 공제부금에 대한 강제집행 등 민사적 조치 (건설근로자법 제13조)
- 업무절차 : [1단계] 강제집행예고(월1회, 문서) → [2단계] 지급명령(월1회, 전자소송) → [3단계] 채권압류 및 추심명령(월1회, 전자소송) → [4단계] 사건종결
 - (강제집행예고) 준공미납 사업장, 준공예정 3개월 이내 미납액 10백만 원 이상 사업주, 과태료 부과 요청 3회 이상 미납 사업장 등
 - (지급명령) 강제집행 예고 후 기한 내 미이행 사업장, 이의신청 시 민사소송 또는 조정 신청

- (채권압류) 지급명령 확정 및 민사소송 판결 사업장 중 선정, 상위 10개 은행 대상
- (사건종결) 미납액 회수 시 또는 업체 폐업 시

41. 채권신고 개요 및 절차

- 법정관리(회생·파산) 대상 사업주의 미납 공제부금에 대한 권리를 확보하기 위하여 법원에 채권신고(채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제148조 및 제447조)
- 업무절차 : [1단계] 채권신고 대상 파악(법원 홈페이지) → [2단계] 채권신고서 제출(법원 재판부) → [3단계] 변제금(배당금) 수령 및 회계처리
 - (채권신고 대상 파악) 대한민국 법원 홈페이지(www.scourt.go.kr) 대국민서비스 → 공고 → 회생파산에서 확인
 - (채권신고서 제출) 미납사업장 확인, 채권신고서 작성 및 증빙서류 준비 후 등기우편 제출
 - (변제금 수령) 회생채권 변제금 또는 파산채권 배당금 수령 후 적립 및 회계처리